

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2227/2541

บริษัททองไทย (๑๙๕๖) จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 102, มาตรา 102 ทวิ, มาตรา 112 ทวิ วรรคหนึ่ง

กรมศุลกากรจำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ไปทำความตกลงระงับคดีในชั้น
ศุลกากร เพื่อดำเนินการนำคดีมาฟ้องร้องต่อศาล แต่ไม่ปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
จำเลยได้ทำการประเมินอากรที่โจทก์ต้องเสียและออกแบบแจ้งการประเมินอากรไป
ยังโจทก์เพื่อให้โจทก์นำเงินค่าอากรมาชำระตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2496 มาตรา
112 ทวิ วรรคหนึ่ง กรณียังไม่อาจถือได้ว่าจำเลยได้โต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์
แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ในส่วนของการปรับที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยแจ้งให้โจทก์นำเงินไปชำระ
นั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยตรวจพบว่าการกระทำผิดทางอาญาเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ถ้าโจทก์ยอมเสียค่าปรับตามคำเปรียบเทียบก็ยอมทำให้คดีอาญา
ระงับไปได้ ตามมาตรา 102 และมาตรา 102 ทวิ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กฎหมายและระเบียบได้ให้อำนาจไว้โดยชอบแล้ว หากโจทก์ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ
ปรับ จำเลยก็ไม่มีอำนาจบังคับได้ เพียงแต่ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ
ต่อไป จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งของจำเลยแต่อย่างใด

(สุนทร สีทธิเวชวิจิตร-สันติ ทักทาล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

ศาลอุทธรณ์ -

แผนก

๒
ต้น

หมายเหตุ